

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1147/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชดา เฟอร์นิจิง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองโต๊ะกัง

เยาวราช กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองโต๊ะกัง

เยาวราช กับพวก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 158)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขดำที่ 13546/2522 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขดำที่ 14613/2526 โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 1 ในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังเป็นจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกเป็นจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในคดีหมายเลขดำที่ 13546/2526 ร่วมกันชำระเงิน 121,462.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (8 พฤศจิกายน 2526) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์ คำขออื่นในคดีหมายเลขดำที่ 14613/2526 นอกจากนี้ให้ยกเสียศาลอุทธรณ์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 281,900 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 156,155)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยผู้มีชื่อได้นำ หลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 140,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ จำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับจนถึง วันทราบคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ จำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นับจนถึง วันทราบคำสั่งนี้ และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สงฆ์ สุขะปณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ